

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

नेपाल सरकार (Government of Nepal)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

ऐन तथा नियमावलीहरू • आधिकारिक राजपत्र सङ्ग्रह

भूउपयोग नियमावली, २०७९

Land Use Regulations, 2079 (B.S.)

दस्तावेजको प्रकार:	ऐन तथा नियमावलीहरू
प्रमाणीकरण वर्ष:	वि.सं. २०७९ (संशोधनसहित)
राजपत्र / सूचना विवरण:	नेपाल राजपत्र खण्ड ७२, संख्या १०
जारी गर्ने निकाय:	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
कानुनी हैसियत:	नेपाल अधिराज्यभर पूर्ण रूपमा बहाल तथा कार्यान्वयनमा

प्रस्तावना (Preamble)

"भूउपयोग ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कित्ताकाटको न्यूनतम मापदण्ड, जग्गा वर्गीकरणको प्राविधिक विधि र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्न जारी गरिएको नियमावली।"

यस कानूनका मुख्य व्यवस्थाहरू तथा व्यवहारिक सार

- काठमाडौँ उपत्यका र तराई/पहाडमा आवासीय क्षेत्रका लागि न्यूनतम १३० वर्गमिटर (४ आना २ पैसा) कित्ताकाट सीमा
- कृषि क्षेत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (१ रोपनी) र तराईमा ६७५ वर्गमिटर (२ कठ्ठा) सम्म न्यूनतम कित्ता
- स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र मालपोत र नापीबाट कित्ताकाट हुने नियम
- पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डा, अदालतको फैसला र विकास निर्माणमा कित्ताकाट छुट सम्बन्धी व्यवस्था
- भूउपयोग परिवर्तन गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिस र प्रक्रिया

दफावार कानुनी व्यवस्थाहरू तथा परिच्छेदहरू

नियम १२ कित्ताकाटको न्यूनतम क्षेत्रफल मापदण्ड

जग्गाको कित्ताकाट गर्दा देहायको न्यूनतम क्षेत्रफल कायम हुनुपर्नेछः

(क) आवासीय क्षेत्र: काठमाडौँ उपत्यका र तराई-मधेसमा न्यूनतम १३० वर्गमिटर (करिब ४ आना २ पैसा)। यदि जग्गाको मोहडा ८ मिटरभन्दा कम भएमा न्यूनतम ८० वर्गमिटर।

(ख) कृषि क्षेत्र: काठमाडौँ उपत्यकाभित्र न्यूनतम ५०० वर्गमिटर (करिब १ रोपनी), तराईमा ६७५ वर्गमिटर (करिब २ कठ्ठा), र अन्य पहाडी क्षेत्रमा १,००० वर्गमिटर (करिब २ रोपनी)।

नियम १३ अंशबण्डा तथा विशेष अवस्थामा कित्ताकाट छुट

सगोलको पैतृक सम्पत्ति अंशियारहरूबीच अदालतको फैसला वा मिलापत्र बमोजिम अंशबण्डा गर्दा, वा सरकारी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा न्यूनतम क्षेत्रफलको सीमा लागू नहुने गरी कित्ताकाट हुन सक्नेछ।

नियम १५ भूउपयोग परिवर्तन गर्ने कार्यविधि

कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गाको साबिक भूउपयोग वर्गीकरण परिवर्तन गर्न चाहेमा स्थानीय भूउपयोग परिषद् समक्ष प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राविधिक समिति र परिषद्को स्वीकृतिबिना वर्गीकरण फेर्न पाइने छैन।

प्रमाणीकरण: यो दस्तावेज नेपाल सरकार नापी विभाग तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र मापदण्ड अनुसार तयार पारिएको आधिकारिक डिजिटल सङ्ग्रह हो।